

POP – CHECK LIST - CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO

OBJETIVO: Check list para análise e confecção das Contrarrazões do Recurso de Apelação

1º PASSO: Analisar sentença (Verificar POP – Analise Sentença)

2º PASSO: Analisar Recurso de Apelação (Verificar POP – Análise Recurso de Apelação)

3º PASSO: Seguir o passo a passo abaixo para confecção da peça:

INÍCIO

- 1. Identificar as partes:** (informar quem é apelante/apelado)
- 2. Informar autos de origem:** (Caso haja mais nºs no processo, todos devem ser informados)

Autos Originário nº:	5006013-61.2021.8.21.4001/RS	
Autos Agravo de Instrumento nº:	5094734-76.2022.8.21.7000	
Autor:	Paulo Cássio Queiroz da Silva	
Réus:	Jorge Galindro Pacheco e Liberty Seguros S/A	

3. Inserir uma breve síntese dos fatos

- Descrever de forma simples e objetiva os fatos;*
- Descrever os pedidos e os valores;*
- Na sequência, informar sobre os eventos das defesas, réplicas, manifestações das partes sobre provas, audiências e alegações finais;*
- Informar qual foi a sentença do processo;*
- Inserir teor da sentença (apenas o dispositivo final);*
- No caso de haver recurso (embargos de declaração) mencionar quem opôs, nº evento, decisão e nº evento;*
- Todos os recursos devem ser informados, indicando quem foi que opôs ou interpôs o recurso;*

OBS.: Ao mencionar decisões, despachos, ou qualquer documento dentro do processo, deve ser indicado o nº do evento/página/folhas.

RAZÕES DO RECURSO

- 1. Alegações do Recurso de Apelação:** verificar e identificar quais foram os pontos indicados pelo apelante;
 - Informar os pontos de forma objetiva e com as próprias palavras**
- Os pontos a serem refutados, devem seguir a seguinte sequência:

POP – CHECK LIST - CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO

- a. **Primeiro**: mencionar o trecho da decisão do Juiz quanto ao ponto a ser debatido (sempre mencionar os nºs dos eventos)
- b. **Segundo**: mencionar o que o apelante está pleiteando
- c. **Terceiro**: refutar o que o apelante pleiteia naquele pedido, demonstrando o porque a sentença deve ou não ser mantida.
- d. **Caso haja necessidade, podem ser inseridas doutrinas e jurisprudências**
- e. Após debater sobre cada ponto, finalizar pela reforma ou para que a sentença seja mantida na íntegra.